

0016403-09.2015.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... importância, eis que, em sede de crimes de furto e roubo, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) - 6ªT. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016403-09.2015.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016403-09.2015.8.26.0361 2015/002710

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policia (Flagrante) - 462/2015 - SIG. DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES, 462/2015 - SIG.

DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES, 1793/2015 - SIG. DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES, 138/2015 -

SIG. DEL.SEC. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CICERO MARTINHO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

CÍCERO MARTINHO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso artigo 155, §4º, inciso III, por cinco vezes; no art. 155, §4º, inciso I, por uma vez e art. 155, §4.º, inciso III, por uma vez, na forma tentada, todos do Código Penal e em continuidade delitiva porque, segundo narrado na denúncia: (i) no dia 01 de outubro de 2015, por volta das 10h40min, nas dependências da empresa Valtra, na Rua Capitão Francisco de Almeida, 695, Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Mogi das, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, uma caneta, avaliada a fls. 25/26 no valor de R\$ 3,00 (três reais), pertencente a Jairo da Silva Júnior e tentou subtrair, para si, uma carteira, um relógio de pulso, um boné e outros

pertences de Jairo da Silva Júnior, somente não conseguindo consumir a subtração destes outros bens por circunstâncias alheias à sua vontade; (ii) em data incerta, no mês entre o mês de setembro de 2015 e o dia 01 de outubro de 2015, nas dependências da empresa Valtra, na Rua Capitão Francisco de Almeida, 695, Vila Paulista, nesta cidade e comarca, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, um carimbo, avaliado a fls. 25/26 em R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), pertencente a Fernando Alves de Toledo; (iii) nos dias 11 e 14 de setembro de 2015, em horários incertos, nas dependências da empresa Valtra, na Rua Capitão Francisco de Almeida, 695, Vila Paulista, nesta cidade e comarca, mediante rompimento de obstáculo consistente no cadeado que trancava o armário da vítima, subtraiu, para si, respectivamente, a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, pertencentes a Cleiton Messias de Souza; (iv) nos dias 14 e 25 de setembro de 2015, em horários incertos, nas dependências da empresa Valtra, na Rua Capitão Francisco de Almeida, 695, Vila Paulista, nesta cidade e comarca, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, as quantias de R\$ 36,00 (trinta e seis reais) e R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em dinheiro, pertencentes a Marcelo Gadelha da Silva; (v) em datas e horários incertos, no mês de setembro de 2015, nas dependências da empresa Valtra, na Rua Capitão Francisco de Almeida, 695, Vila Paulista, nesta cidade e comarca, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, quantias em dinheiro, tênis, relógio e peças de roupa que serão avaliados pela autoridade policial, pertencentes a Rynaldo Lucci Neto; (vi) nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, em horários incertos, nas dependências da empresa Valtra, na Rua Capitão Francisco de Almeida, 695, Vila Paulista, nesta cidade e comarca, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, a quantia em dinheiro de R\$ 20,00 (vinte reais) e um fone de ouvido próprio para telefone celular da marca Motorola, no valor informado a fls. 66 de R\$ 15,00 (quinze reais), bem como a quantia em dinheiro de R\$ 70,00 (setenta reais), pertencentes a Fernando Junior Moreira. A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2016 (fls.161).

Citado por edital (fls. 213/214), o réu não constituiu defensor e, com fulcro no artigo 366 do C.P.P., determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls.221).

Posteriormente, citado (fls.238/241), apresentou resposta escrita à acusação (fls.245).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fl.253).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das vítimas, cinco testemunhas e interrogatório do réu (fls.337, 403 e ss).

Ao final, as partes manifestaram-se por memoriais escritos. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls.407/415) e a defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância bem como a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está configurada pelo boletim de ocorrência de fls.03/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/11, auto de prisão em flagrante (fls.12), auto de avaliação de fls.77/78, autos de entrega de fls.79/80 e 110, auto de reconhecimento de objeto (fls.108/109), laudo pericial de fls.147/148, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre o réu.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Com efeito, a vítima Jairo da Silva Junior, em Juízo, afirmou que foi vítima dos fatos. Relatou que em determinada manhã, trabalhava na linha de montagem, e seu amigo veio correndo avisar o depoente que “pegaram o cara” que estava arrombando os armários, mexendo no seu armário. Então, o depoente desceu correndo até o local e o rapaz não estava mais lá, já tinha sido levado lá pra cima. Afirmou que ele estava “mixando” os cadeados, colocava uma espécie de uma chavinha e abria os cadeados e depois fechava normalmente. Antes deste dia, suas coisas não haviam sido subtraídas, mas de outras pessoas sim. Isto estava acontecendo há uns 3 meses. Não

conhecia o réu pelo nome, apenas de vista; ele trabalhava como terceirizado no setor de limpeza, fazia faxina, entrava nos vestiários e tinha acesso a toda área. Não tinha a chave dos cadeados, mas dos locais que limpava. Não conversou com o réu na data dos fatos nem sabe se confessou o crime. Esclareceu que quem levou o réu lá pra cima foi o líder do depoente, Rynaldo, sendo que na ocasião em que o réu foi pego, guardou as coisas no bolso; na hora em que o réu estava subindo a escada em direção à portaria, dispensou um cadeado, encontrado no chão por Rynaldo; este cadeado estava aberto, intacto, não estava arrombado. Afirmou que ouviu dizer que o réu estava "mixando"; o cadeado encontrado, o depoente viu em sua própria mão, estava intacto, só aberto. Confirmou que o réu foi encontrado com uma caneta que estava no canto do armário do depoente; foi o único objeto que o réu conseguiu subtrair (fls.337).

A vítima Marcelo Gadelha da Silva, afirmou em Juízo que chegou no vestiário e seu armário estava aberto, arrombado, sua carteira estava toda bagunçada em cima da roupa e tinha sido subtraída uma quantia. Foram duas vezes: uma vez foram trinta e poucos reais e a outra, oitenta e poucos reais. Afirmou que deixava o armário trancado com cadeado; na primeira vez, o cadeado estava aberto e da outra vez, estava fechado. Não havia sinais de arrombamento. Teve ciência da apreensão do réu, que ocorreu 2 ou 3 semanas depois. Comunicou à empresa a primeira vez que ocorreu isso e depois ficou sabendo que aconteceu com outras pessoas no vestiário. Após um mês, a empresa chamou o depoente para informar que haviam pegado a pessoa. Não soube se o réu estava com chaves ou ferramentas quando apreendido. Esclareceu que uma das pessoas, também vítima, mencionou que o réu usava chave "mixa", os cadeados fornecidos são bem frágeis (fls.337).

A vítima Cleiton Messias de Souza, em Juízo, narrou que conhecia o réu da firma, ele era terceirizado. Os armários estavam sendo furtados frequentemente, mas não tinham conhecimento de quem era a pessoa. Neste dia, um dos rapazes chegou atrasado e flagrou o réu abrindo o cadeado dele. Não havia câmeras no vestiário. Quando o pegaram, o réu confessou o furto. Esclareceu que na primeira vez, levaram 500 reais do depoente, das outras vezes eram poucas quantias ou caneta, perfume do depoente, sendo que o réu também furtou "a firma inteira". Era cadeado de vestiário, e em relação ao depoente, houve arrombamento duas vezes. Afirmou que após a apreensão do réu, os furtos cessaram (fls.337).

A vítima Rynaldo Lucci Neto afirmou em Juízo que na época era líder do setor de montagem; sumiram algumas coisas do vestiário, mas nunca pegaram nada errado no vestiário em si. Havia um vestiário extra, que era do setor de borracharia; na verdade era um banheiro com alguns armários, na parte inferior da empresa; o funcionário Flávio (apelido "Zóio") desceu pois um outro funcionário falou que o réu estava mexendo num armário e como era líder do setor, o depoente também desceu para evitar o pior. Quando desceu, o réu estava praticamente na mão do Flávio, então o depoente o encaminhou para a segurança, a fim de preservar a integridade física do réu. Afirmou que seu dinheiro foi subtraído, mas não tem como acusar o réu. Foi subtraído do depoente e de vários outros. Em relação ao depoente, sumiu apenas dinheiro, mais de uma vez, mas não tem nenhum "flagrante" de que foi o réu. Afirmou que seu dinheiro que sumiu estava dentro de seu armário, dentro da sua carteira, dentro do vestiário. Este armário era trancado com cadeado, que não foi rompido para a subtração (duas ou três). Afirmou que o réu era auxiliar de limpeza, faxineiro, da equipe da limpeza. Informou que quando levaram o réu para a polícia civil, no caminho por onde passou, foi encontrado um cadeado que estava aberto; era justamente um dos cadeados dos armários lá embaixo. Não sabe se foi encontrado mais alguma coisa com o réu, como molho de chaves ou ferramenta; o depoente apenas encaminhou o réu para a segurança, que o encaminhou para a polícia civil. O depoente via o réu na empresa durante o período de 9h às 18h; o réu trabalhava com outras pessoas, mas a equipe da limpeza era bem enxuta. O réu trabalhava no setor em que as coisas sumiram, bem como em outros setores, seu acesso era livre na empresa. Pelo que sabe, não houve rompimento (corte/quebra) de cadeados, em relação ao do depoente, pode garantir que não. Na ocasião dos fatos, o réu não comentou nada com o depoente, que somente o protegeu e encaminhou, cumprindo seu papel de supervisor.

A vítima Fernando Junior Moreira, em Juízo, relatou que por alguns dias viu valores dentro dos armários, alguns bens também, pente, jaqueta. Determinado dia foi constatado que o réu estava mexendo em um armário que não pertencia a ele e levado ao vestiário principal da empresa, acompanhado por um policial civil, chamado por alguém, e o armário do réu foi aberto e continha alguns pertences. Esclareceu que os armários mexidos pelo réu eram de funcionários da empresa, sendo vários. Um deles era do réu, além de outras 4 a 5 pessoas que chegaram a ver seus pertences lá. O réu foi pego mexendo em um armário que não pertencia a ele e havia vários pertences de outros funcionários dentro de seu próprio armário. Ele foi preso no vestiário da fábrica 2; tratava-se de um porão onde foi pego pela primeira vez; após, levaram o réu para o vestiário principal, na parte de cima. Quando o depoente chegou no vestiário principal, após a abordagem do réu, estavam abrindo o armário do réu, que não tinha nada em mãos.

A vítima Fernando Alves de Toledo, em Juízo, afirmou que foi subtraído seu carimbo. Na ocasião, não estava na empresa, estava de licença paternidade; ligaram na casa do depoente avisando do ocorrido, que tinha estourado seu armário e o réu foi pego com seu carimbo. Afirmou que seu armário era fechado/trancado. Quando chegou na empresa estava arrebitado. Ouviu os boatos sobre furto na empresa; esclareceu que tinham vestiário e no setor em que o réu trabalhava, na borracharia, tinham outros armários em que os funcionários guardavam EPIs e foi este o armário do depoente que foi mexido. Mas também ouviu falar que no vestiário, já tinham mexido nos armários. Afirmou que conhecia o réu só de vista; na época o réu fazia limpeza nos banheiros, mesmo local onde as coisas sumiram também; acredita que cada dia era uma pessoa responsável por fazer a limpeza. Não conversou com o réu sobre os fatos. Ouviu dizer que foi um rapaz da borracharia que desceu para o vestiário e pegou o réu mexendo no armário; não sabe o nome deste rapaz. Recuperou seu carimbo. Esclareceu que não estava na empresa no momento dos fatos; chegou depois e pediram para que o depoente reconhecesse seu carimbo; não sabe dizer ao certo onde estava o carimbo.

A testemunha Márcio Donizeti de Carvalho, policial civil, afirmou em Juízo que não se recorda detalhes dos fatos, por causa do decorrer do tempo. Mas por se tratar de ocorrência no interior da empresa Valtra, recorda-se que estava na delegacia e foi pedido um apoio pois funcionários teriam já detido o réu. Chegando no local, o réu estava na sala da segurança; os policiais separaram as pessoas, pois havia alguns funcionários meio revoltados porque já há algum tempo, estava ocorrendo através do uso de chave falsa (mixa) a abertura dos cadeados dos armários do vestiário e subtração de pertences e valores dos funcionários. Neste dia, quando fizeram a busca pessoal no réu, ele estava com coisas de somenos importância como uma caneta que teria subtraído de uma vítima, um cadeado de um dos armários, chave falsa. O réu foi conduzido à delegacia; o depoente não se recorda se ele admitiu a prática do delito. Houve vários furtos, mas neste dia ele estava com coisas de pequeno valor. Esclareceu que o réu estava com um molho de chaves, que eram várias chaves de cadeado; e a chave falsa, mixa, que abre qualquer cadeado. Os cadeados utilizados nas empresas são comprados em lote e cada chave consegue abrir alguns cadeados. Não sabe dizer qual era o formato da chave que o réu estava utilizando naquele momento, mas ele estava com um molho de chaves e com essas chaves ele conseguia abrir vários cadeados. Eram chaves verdadeiras de cadeados, mas não eram do próprio cadeado, ou seja, ele conseguia abrir outros cadeados com elas. Não se recorda quantas chaves tinham no molho.

A testemunha Luiz Fernando Martos, policial civil, narrou em Juízo que recorda vagamente pelo tempo. Estavam na unidade e foram acionados por funcionários da empresa Valtra, informando a ocorrência de furto. Chegando no local, encontraram o chefe da segurança e outro funcionário, juntamente com o réu com uma caneta na mão. Esses funcionários alegaram que ele estava abrindo os armários e furtando; um deles estava aberto; e acharam o cadeado deste armário no chão. Fizeram uma revista no réu e foi encontrado um molho de chaves e um outro carimbo de um outro funcionário, no bolso do réu. Indagado pelos policiais, ele falou que realmente furtou. Já ocorriam vários furtos de armário no local.

A testemunha Flávio Moreira dos Santos, relatou em Juízo que naquela época estava tendo bastante furto de celular, tênis, nos armários dos colaboradores. Sumiram uns

2 ou 3 celulares, um tênis Nike, e então ficou um “zum zum zum” de quem estaria pegando as coisas, arrombando os armários etc. Nesta época, teve uma ocasião em que o depoente entrou dentro do vestiário e o réu meio que se escondeu, o que achou estranho. Só que o armário do depoente era no porão; teve uma ocasião que o réu estava varrendo o setor em que o depoente trabalhava e de repente ele sumiu em direção onde estava o armário do depoente e seus colegas e quando o depoente desceu no porão, o réu tinha aberto o armário de um amigo seu chamado Jairo e naquele dia o réu estava com um molho com mais ou menos 50 ou 60, chaves. Confirmou que o réu estava mexendo no armário de seu amigo Jairo, bem como que visualizou o molho de chaves que estava com o réu. O chefe do depoente na época, Rynaldo, pegou esse molho de chaves e levou para o chefe da segurança na época. Esclareceu que quando flagrou o réu subtraindo, o chefe do depoente já desceu no porão e pegou o réu para leva-lo ao chefe de segurança; daí foi acionada a polícia. Afirmou que quando flagrou o réu, a justificativa dele foi que o armário estava aberto já e ele estava só recolhendo a roupa do chão, que tinha caído. Não sabe dizer o que foi encontrado com o réu; na época as coisas estavam sumindo, alguns colaboradores deram falta disso, e na época o depoente pegou o réu abrindo o armário do Jairo. Mas não pode dizer se foi o réu que pegou os pertences. Esclareceu que tinha uma rotatividade de colaboradores da limpeza, não era só o réu que trabalhava lá, mas no dia que encontrou o armário do Jairo aberto, era o réu que estava limpando o banheiro. No momento em que visualizou o réu, o molho de chaves estava conectado no armário, já tinha aberto o cadeado e as roupas do amigo do depoente estavam todas no chão. O que pode afirmar com absoluta certeza é que a roupa do Jairo estava no chão e a carteira também, e o armário estava aberto; não tinha nada nas mãos além do molho de chaves. Esclareceu que no dia dos fatos, o depoente estava em seu setor, mas já estava observando a movimentação do réu e assim que ele entrou no porão, foi atrás dele. Alguns dias antes o depoente já tinha entrado no vestiário e percebeu que o réu se escondeu. No dia em que flagrou o réu, não havia outra pessoa junto no local, somente o depoente e o réu. Afirmou que no dia em que flagrou o réu não tinha ninguém querendo agredi-lo.

Interrogado em Juízo, o réu afirmou que só pegou a caneta. Trabalhava no local há uns dois anos, limpava o pátio. Neste local, havia os banheiros, sem armário. A caneta estava em cima do “birozinho” (vitro). Afirmou que não andava com molho de chaves, só tinha 3 chaves: a do armário, que guardava suas coisas e a chave de sua casa. No seu armário, foi encontrado seu sapato de trabalho, a bota da empresa, utilizada pelo réu. Não conhece nenhuma das alegadas vítimas. Esclareceu que na hora que pegou a caneta, ele chegou; em nenhum momento estava mexendo no armário. As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço. Não obstante a negativa dos fatos pelo acusado, que afirmou ter subtraído apenas uma caneta, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada e os depoimentos prestados em juízo são seguros a ensejar decreto condenatório.

Deveras, o réu tinha livre acesso aos locais em ocorreram as subtrações, sendo certo que já delineado, anteriormente aos fatos, um contexto de furtos recorrentes de bens e valores dos funcionários da empresa, notadamente de dentro dos armários, que ficavam trancados. E, após a prisão do acusado, os furtos cessaram.

Pontua-se, ainda, que o réu foi flagrado abrindo armário que não lhe pertencia, inclusive já tendo retirado os pertences da vítima Cleiton, utilizando, para tanto, um molho de chaves que podem ser “eficazmente utilizados, além dos fins a que se destinam, na prática de furtos como chaves falsas, e, ainda, como instrumentos perfurantes, à guisa de alavanca e de percussão, além de contundentes e intimidadores”, consoante laudo pericial de fls.147/148.

De se notar, ademais, que, na ocasião dos fatos, havia um carimbo da vítima Fernando Toledo em seu bolso, além de uma caneta da vítima Jairo.

Neste contexto, não há que se falar em atipicidade do fato, em razão do princípio da insignificância.

Isso porque se trata de uma construção jurisprudencial que deve ser aceita com ressalvas, sob pena de se cancelar judicialmente a impunidade. Como bem definiu o

Ministro Celso de Mello, em acórdão paradigma sobre a matéria (HC 84.412-0/SP), o princípio da insignificância só deve ser reconhecido quando presentes simultaneamente quatro vetores: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a nenhuma periculosidade social da ação, 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu, tem-se que o acusado praticou diversos furtos, inserindo o local de trabalho em um contexto de insegurança e revolta, o que somente veio a cessar com sua prisão. E mais, há notícia de que subtraiu, apenas da vítima Cleiton, a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), o que por si só é suficiente para afastar o benefício. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem seguido, na última década, o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e d) inexpressividade da lesão jurídica. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004. É certo, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. 2. No caso em análise, o furto teria sido praticado no dia 29 de novembro de 2017, quando o salário mínimo estava fixado em R\$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R\$ 745,69 (setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ - AgRg no HC: 702492 GO 2021/0344080-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021).

Note-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas, como no caso. Neste sentido:

A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes de furto e roubo, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) - 6ª T. - j. 06.05.2014 - DJe 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR) - 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJe 24.04.2013] e do TJSP (Ap. n. 00112715820118260248/SP - Rel. Des. Moreira da Silva - J. 30.10.2014 - DJe 06.11.2014; Ap. n. 00504618420108260564/SP - Rel. Des. J. Martins - j. 16.10.2014 - DJe 04.11.2014; Ap. n. 0016500-55.2012.8.26.0606 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 30.10.14; Ap. 3021070-20.2013.8.26.0114 - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 30.10.14 e Ap. 0002044-13.2011.8.26.0614 - Rel. Des. Paulo Rossi - j. 22.10.14) (TJ-SP 00099614020148260077 SP 0009961-40.2014.8.26.0077, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/08/2018).

E não houve qualquer comprovação nos autos de que as vítimas teriam algum motivo escuso para querer prejudicar o réu gratuitamente e lhe imputar delito de tamanha gravidade. Prestaram depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos. Também não há qualquer incongruência entre o que disseram na fase extrajudicial e o que afirmaram em juízo.

Ademais, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

E, diante dos elementos probatórios reunidos nos autos, é de se reconhecer que o

acusado praticou o delito de furto descrito na denúncia, afastando-se a modalidade tentada, pretendida pela defesa.

Em que pese não tenha o réu conseguido subtrair pertences da vítima Jairo, pois flagrado pela testemunha Flávio, é certo que à vista dos elementos constantes dos autos, nos termos já fundamentados, sua conduta atingiu diversas vítimas, às quais sequer foram restituídos os bens e valores subtraídos, à exceção da restituição às fls.79/80.

Por fim, restou comprovada nos autos a qualificadora do inciso I (rompimento de obstáculo), notadamente considerando os relatos da vítima Cleiton, e o laudo pericial de fls.147/148, sendo certo que é prescindível a existência de laudo pericial constatando o rompimento de obstáculo à vista dos demais elementos constantes dos autos. A corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado majorado. Rompimento de obstáculo e escalada. Repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a desclassificação para a conduta para furto simples, ante a ausência de laudo pericial relativo ao arrombamento. Sem razão. Materialidade e autoria sobejamente demonstradas, sequer foram objeto de insurgência. Inviável o reconhecimento do furto simples. Apelante preso em flagrante, na posse da res. Réu confesso. Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que é prescindível a realização de exame pericial para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Exigibilidade que pode ser relativizada a depender das circunstâncias fáticas, desde que comprovada a circunstância por outros meios de prova. No caso, apesar da ausência de laudo pericial relativo ao rompimento de obstáculo, tal falta encontra-se suprida diante das palavras da vítima, dos policiais e da própria confissão extrajudicial do acusado. Com relação à majorante, incide a mesma sobre os delitos, ainda que qualificados, e mesmo que praticados em estabelecimentos comerciais, uma vez que no período noturno a vigilância sobre os bens é reduzida. Precedentes. Dosimetria não comporta reparo. Base fixada acima do mínimo. Atenuante da confissão reconhecida, reconduziu a pena ao mínimo legal. Causa de aumento do repouso noturno bem fundamentada. Regime aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00006699520188260366 SP 0000669-95.2018.8.26.0366, Relator: Andrade Sampaio, Data de Julgamento: 30/01/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/02/2020).

Do mesmo modo, evidenciada a qualificadora do inciso III (emprego de chave falsa) restou comprovada nos autos, tanto pela prova oral colhida, indicando que alguns armários foram abertos sem qualquer danificação, quando pelo laudo pericial de fls.147/148.

Caracterizado, por fim, a continuidade delitiva, eis que os crimes foram praticados pelo acusado aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (delito consumado em relação a cinco vítimas: Fernando Toledo, Cleiton, Marcelo, Rynaldo e Fernando Moreira; e tentado em relação a uma vítima: Jairo). Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, a culpabilidade vem a ser o critério básico e fundamental na fixação da pena, nele afere-se o maior ou menor índice de reprovabilidade acerca do comportamento delituoso, quer na vontade do agente ou na assunção do risco de causar o resultado nos crimes dolosos. Nesse sentido, a reprovabilidade da conduta do agente é normal à espécie de delito. O réu, embora possua condenação criminal transitada em julgado, por delito posterior, não ostenta maus antecedentes à época dos fatos (fls.394/396). No tocante à personalidade do acusado, não há qualquer elemento nos autos que demonstre ter o agente personalidade voltada para o crime. Os motivos determinantes do crime são representados pelos antecedentes psíquicos e as razões que desencadearam a conduta ilícita, no caso vertente, normais à espécie do delito. As consequências do crime praticado são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influencia na dosagem da pena no presente caso. As circunstâncias objetivas do crime foram normais à espécie. Assim, mantenho a pena base em seu mínimo legal, perfazendo de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Entendo não ser o caso de reconhecimento da confissão, como requerido pela defesa.

Na verdade, verifica-se que, embora tenha o réu afirmado que subtraiu apenas a caneta, sua versão está desconectada das demais provas colhidas nos autos e em nada colaborou para embasar a condenação. Portanto, não há hipótese para aplicação do artigo 65, II do Código Penal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. 1. Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a multirreincidência do réu(...) (STJ - AgInt no Resp: 1661261 SP 2017/0061341-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2017). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. RÉU QUE ADMITE A SUBTRAÇÃO, MAS NÃO A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A confissão parcial, em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados, deve ser considerada para atenuar a pena, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, bastando que tenha servido para embasar a condenação. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no Resp: 1681917 MG 2017/0161653-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Na terceira fase, como outrora fundamentado, presente a causa de aumento de pena do crime continuado. Assim, a pena deve ser aumentada no máximo legal de 1/2, totalizando-se 03 (três) anos de reclusão e 15 dias-multa, levando-se em conta o número de atos praticados pelo réu.

Neste sentido:

"O aumento da resposta penal pela continuidade delitiva deve ser feito basicamente, em função do número de infrações". (STJ - HC 9.642- MS. Rel. Min. Félix Fischer - 5ª T j. 2.9.99 - Um) (DJU nº 195- E, 11.10.99).

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica do réu.

O regime adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência e da quantidade da pena aplicada, na forma do artigo 33 do Código Penal, será o aberto.

O acusado não fará jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nem à suspensão condicional da pena, eis que ausentes os requisitos legais, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, considerando, sobretudo, ostentar condenação criminal definitiva após os fatos.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Ante todo o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu CÍCERO MARTINHO DA SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §4º, inciso III (cinco vezes) e no art. 155, §4º, inciso I (uma vez) e art. 155, §4.º, inciso III, c.c art.14, II (uma vez); na forma do artigo 71, todos do Código Penal, a pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena imposta, o regime inicial fixado, bem como a ausência dos requisitos e fundamentos que pudessem ensejar a decretação da prisão preventiva do acusado neste momento processual, poderá apelar em liberdade.

Em caso de recurso por uma das partes, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição

Federal.

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA